

CONVOCATORIA 14/24.

PRIMER EJERCICIO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO
DE GESTIÓN, A2-01, CUERPO GENERAL, PROMOCIÓN INTERNA Y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	D	31	B
2	C	32	D
3	D	33	C
4	C	34	B
5	B	35	A
6	C	36	B
7	D	37	A
8	B	38	D
9	C	39	D
10	A	40	C
11	D	41	B
12	A	42	D
13	B	43	B
14	A	44	A
15	D	45	C
16	B	46	B
17	C	47	A
18	B	48	A
19	C	49	A
20	C	50	D
21	A	51	A
22	B	52	C
23	C	53	D
24	D	54	A
25	A	55	A
26	C	56	B
27	B	57	B
28	A	58	B
29	C	59	A
30	A	60	C

**CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS DE
ACCESO AL CUERPO DE GESTIÓN, A2-01, CUERPO
GENERAL.**

**PROMOCIÓN INTERNA Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

CONVOCATORIA 14/24

PRIMER EJERCICIO

**TIEMPO REALIZACIÓN:
(1 hora y 30 minutos)**

1. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Los registros electrónicos de los organismos públicos no requieren de la interoperabilidad con el registro electrónico general de la administración de la que depende.
- B) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una comunidad autónoma deberán utilizar el castellano en el procedimiento como lengua oficial en ella.
- C) Los organismos públicos vinculados o dependientes de cada administración no podrán disponer de su propio registro electrónico.
- D) Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.

2. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) La administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, incluso en los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.
- B) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver, éste será de seis meses.
- C) El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución expresa, en los procedimientos iniciados de oficio, se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- D) El personal al servicio de las administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, son subsidiariamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.

3. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo:

- A) Serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial o sancionador.
- B) No podrán tener eficacia demorada.
- C) No podrán tener eficacia retroactiva.
- D) Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

4. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro distinto no producirán los efectos de éste.
- B) La conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción es posible respecto a los actos anulables, pero no respecto a los nulos.
- C) La convalidación de actos es posible respecto a los actos anulables, pero no respecto a los actos nulos.
- D) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo siempre implica la de las partes del mismo independientes de aquella.

5. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acto de convalidación de los actos administrativos producirá su efecto:

- A) Desde su publicación en el diario oficial de la administración que corresponda, salvo lo dispuesto para la irretroactividad de los actos administrativos.
- B) Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.
- C) Desde la comunicación a los interesados, en todo caso.
- D) Desde el día siguiente a su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.

6. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.
- B) La presentación de alegaciones u observaciones en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, el derecho a obtener de la administración una respuesta razonada.
- C) La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado.
- D) La incomparecencia en el trámite de información pública impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

7. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de estas actuaciones no pondrá fin al procedimiento?

- A) La resolución.
- B) El desistimiento.
- C) La declaración de caducidad.
- D) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia esté expresamente permitida por la normativa reguladora del procedimiento.

8. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de las siguientes no es causa de inadmisión de los recursos administrativos?

- A) Carecer de legitimación el recurrente.
- B) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a la misma administración pública.
- C) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
- D) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

9. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en relación con la suspensión de la ejecución del acto impugnado:

- A) No cabe la suspensión de la ejecución del acto por la interposición de cualquier recurso.
- B) No cabe la prolongación de la suspensión del acto impugnado después de agotada la vía administrativa.
- C) La suspensión de la ejecución del acto corresponde al órgano a quién compete resolver el recurso.
- D) No cabe la suspensión de oficio.

10. Señale la respuesta correcta. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que, transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá:

- A) Desestimado.
- B) Estimado.
- C) Prescrito.
- D) Caducado.

11. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para las autoridades y el personal al servicio de las administraciones, no es motivo de abstención en el procedimiento:

- A) Tener interés personal en el asunto de que se trate.
- B) Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
- C) Ser administrador de sociedad o entidad interesada.
- D) Tener parentesco de afinidad dentro del cuarto grado, con cualquiera de los interesados.

12. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la creación de un órgano administrativo:

- A) Exige la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
- B) Solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe, en la misma u otra administración pública, otro que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.
- C) Requiere determinar su independencia jerárquica en la administración pública de que se trate.
- D) Exige dotación de los puestos de trabajo para su puesta en marcha y funcionamiento.

13. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas:

- A) Cuando las administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado, su responsabilidad se exigirá de conformidad con las normas de derecho privado.
- B) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- C) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y en todo caso de fuerza mayor.
- D) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por lesiones que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, por daños que tengan el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

14. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas:

- A) Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta ley, los particulares exigirán directamente a la administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
- B) Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta ley, los particulares exigirán directamente a las autoridades y personal al servicio de la administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios por ellos causados.
- C) En los supuestos de concurrencia de responsabilidad de las administraciones públicas derivada de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas, aquellas responderán ante los particulares en la parte proporcional a su respectiva responsabilidad.
- D) En los supuestos de concurrencia de responsabilidad de las administraciones públicas derivada de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas, aquellas responderán ante los particulares de forma mancomunada.

15. Señale la afirmación incorrecta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, con relación al ejercicio de la potestad sancionadora:

- A) Debe ser ejercida con aplicación del procedimiento previsto y de acuerdo con lo establecido en esta ley y en la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y, cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- B) Corresponde su ejercicio a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
- C) Su ejercicio se somete a los principios de legalidad, irretroactividad y tipicidad, entre otros.
- D) No podrán investigarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

16. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, con relación a la potestad sancionadora:

- A) Los principios de su ejercicio no son de aplicación al ejercicio de la potestad disciplinaria de la administración pública respecto al personal a su servicio en régimen laboral.
- B) Las disposiciones sancionadoras son retroactivas en cuanto favorezcan al presunto infractor.
- C) Cuando el cumplimiento de una obligación corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma mancomunada si la sanción no es pecuniaria y no es posible individualizarla.
- D) No es criterio en la graduación de la sanción considerar la continuidad en la conducta infractora.

17. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa:

- A) Cuando en el momento de la ocupación existan cosechas pendientes o se hubieran efectuado labores de barbechera, se indemnizará de las mismas a quien corresponda.
- B) Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de seis meses.
- C) Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables en el momento de la declaración de utilidad pública o interés social, sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro.
- D) Las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación del expediente de expropiación no serán objeto de indemnización, a no ser que se demuestre que eran indispensables para la conservación de los bienes.

18. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, el expediente expropiatorio se inicia con:

- A) La previa declaración de utilidad pública o interés social.
- B) El acuerdo de necesidad de ocupación.
- C) La formulación por el beneficiario del justo precio.
- D) La información previa acerca de la situación jurídica de los bienes o derechos a expropiar.

19. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat Valenciana, cuando la Generalitat adquiera por prescripción bienes que estén destinados a uso o servicio público, se producirá:

- A) La afectación expresa.
- B) La adquisición expresa.
- C) La afectación presunta.
- D) La afectación tácita.

20. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat Valenciana, los bienes patrimoniales podrán ser recuperados por la Generalitat, por sí misma:

- A) En cualquier momento.
- B) Siempre ante los tribunales ordinarios.
- C) En el plazo de un año.
- D) En el plazo de tres años a contar del día siguiente a la fecha en que se hubiera producido la usurpación.

21. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Las personas titulares de las consellerias, en sus respectivos ámbitos, son competentes para la aprobación de bases reguladoras de concesión de subvenciones y de su convocatoria.
- B) El Consell es el competente para la aprobación de las bases reguladoras, sus convocatorias y para la concesión de subvenciones de concurrencia competitiva en todo el ámbito competencial de la Generalitat.
- C) Los planes estratégicos de subvenciones de cada conselleria son aprobados por el Consell, a propuesta de la persona titular de las mismas.
- D) La aprobación de las bases reguladoras y, en su caso, la concesión de aquellas subvenciones en que se acreditan razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificultan su convocatoria pública, corresponde a las personas titulares de cada conselleria, en su respectivo ámbito.

22. Señale cuál de los siguientes aspectos no se exige incluir en las bases reguladoras de subvenciones, según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Definición del objeto de la subvención.
- B) Forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.
- C) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
- D) Requisitos que deben reunir las entidades colaboradoras.

23. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos privados que celebren las administraciones públicas se regirán:

- A) En cuanto a su preparación, adjudicación y modificación, por normas de derecho administrativo, y en lo que respecta a sus efectos y extinción, por normas de derecho privado.
- B) Por el derecho privado, en todos sus aspectos.
- C) En cuanto a su preparación y adjudicación, por normas de derecho administrativo, y en lo que respecta a sus efectos, modificación y extinción, por normas de derecho privado.
- D) Por el derecho administrativo, en todos sus aspectos. Supletoriamente, por el derecho privado.

24. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) Las entidades del sector público podrán contratar verbalmente cuando el contrato tenga carácter de urgencia o de emergencia.
- B) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su cumplimiento.
- C) Los órganos de contratación son necesariamente colegiados.
- D) Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.

25. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorpóreas, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, tendrán siempre el carácter de contratos:

- A) Privados y se rigen por la legislación patrimonial.
- B) Administrativos y se rigen por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
- C) Administrativos especiales y se rigen por sus normas específicas.
- D) Privados y se rigen por el derecho privado.

26. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.
- B) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
- C) En los contratos divididos en lotes, no es posible adjudicar más de un lote a un mismo licitador.
- D) Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta, justificándolo debidamente en el expediente.

27. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente.
- B) Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de emergencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.
- C) En el supuesto de la tramitación de emergencia, el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley 9/2017, incluso el de la existencia de crédito suficiente.
- D) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.

28. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.
- B) Los acuerdos que adopte el órgano de contratación no pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
- C) En los procedimientos que se instruyan para adoptar acuerdos relativos a las prerrogativas del órgano de contratación no será necesario dar audiencia al contratista.
- D) Los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial.

29. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) Cuando alguno de los criterios de adjudicación a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.
- B) La resolución de adjudicación únicamente deberá notificarse al adjudicatario. Para el resto de candidatos, bastará con la publicación en el perfil de contratante.
- C) En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición, no resultará necesaria la formalización del contrato.
- D) Cuando el órgano de contratación decida no adjudicar o celebrar el contrato, o el desistimiento del procedimiento, declarará desierta la licitación, justificándolo en el expediente.

30. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿a quién corresponderá supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada?

- A) Al responsable del contrato.
- B) Al órgano de contratación.
- C) A la unidad encargada del seguimiento y ejecución.
- D) A la persona designada por la Intervención para la comprobación material de la inversión de los fondos públicos.

31. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, el órgano que corresponda de la administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de las mismas.
- B) En el contrato de concesión de obras, las obras se ejecutarán a riesgo y ventura de la administración concedente, quien, además, asumirá el riesgo operacional de la concesión.
- C) La administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. En ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
- D) En el contrato de concesión de servicios, el concesionario está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación.

32. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales:

- A) Todos tienen derecho a la libertad de expresión en internet.
- B) Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original.
- C) Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
- D) La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

33. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento:

- A) Será siempre lícito.
- B) No será lícito en ningún caso.
- C) Solo será lícito si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- D) Solo será lícito si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela y, en su caso, el del delegado de protección de datos.

34. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana:

- A) La Administración de la Generalitat cooperará y se coordinará con las entidades locales que así lo soliciten para la adecuada ordenación de sus recursos humanos.
- B) Los informes y propuestas elaborados por el Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana tendrán carácter vinculante.
- C) Los órganos ejecutivos competentes en materia de función pública son: el Consell, la consellera o el conseller competente en materia de función pública y el Consell Interdepartamental de Retribucions.
- D) La gestión de los puestos y del personal docente no universitario y del estatutario, corresponderá, respectivamente, a la conselleria competente en materia de educación y a la conselleria competente en materia de sanidad.

35. Según el artículo 7 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, ¿cuál de las siguientes competencias en materia de función pública corresponde al Consell?

- A) Establecer las instrucciones y directrices a que debe sujetarse la representación de la Administración de la Generalitat en la negociación con las organizaciones sindicales y ratificar los acuerdos adoptados.
- B) Otorgar los títulos de personal funcionario de la Generalitat.
- C) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo del personal directivo público profesional de la Presidencia de la Generalitat, de cada una de las consellerias, así como de sus organismos autónomos y consorcios.
- D) Aprobar las agrupaciones de puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat con el fin de ordenar el sistema de carrera profesional, la movilidad y la formación del personal empleado público.

36. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con la regulación sobre el personal eventual contenida en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana?

- A) El personal eventual en ningún caso puede realizar actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico ni ninguna de las funciones que corresponden al personal funcionario o al personal laboral.
- B) En la Administración de la Generalitat podrán disponer de este tipo de personal los consellers y los presidentes de los entes que integran el sector público instrumental.
- C) En todo caso el personal eventual cesará automáticamente cuando cese la autoridad a la que presta su función asesora o de confianza.
- D) Es personal eventual aquel que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo lleva a cabo funciones expresamente definidas como de confianza o asesoramiento especial y es retribuido a cargo de los créditos presupuestarios consignados para esta finalidad.

37. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana:

- A) En la Administración de la Generalitat, la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo, será objeto de publicidad a efectos meramente informativos, en la página web de la Generalitat.
- B) En la Administración de la Generalitat la aprobación de la oferta de empleo público deberá efectuarse en un plazo de dos meses desde la publicación de la correspondiente ley de presupuestos.
- C) Anualmente, el correspondiente órgano de gobierno determinará las necesidades de personal con consignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los efectivos existentes, o estén cubiertas por el personal temporal, mediante la aprobación, durante el primer trimestre del año natural, de la oferta de empleo público, que será publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* o en el boletín oficial correspondiente.
- D) La conselleria competente en materia de función pública, previo informe favorable de las organizaciones sindicales con representación en la mesa de negociación correspondiente, aprobará anualmente el plan estratégico de recursos humanos.

38. Señale la respuesta correcta. La agrupación del personal funcionario en cuerpos, prevista en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, se establece por razón de:

- A) Las titulaciones exigidas para la participación en los procedimientos selectivos para el acceso a la condición de personal funcionario.
- B) Los conocimientos propios de titulaciones concretas exigidos en los procedimientos selectivos para el acceso a la condición de personal funcionario.
- C) Los conocimientos, capacidades y competencias propias de las categorías profesionales configuradoras de cada cuerpo.
- D) El carácter homogéneo de las funciones a desempeñar en los puestos de trabajo a los que pueden acceder, y de las competencias, las capacidades y los conocimientos comunes acreditados a través de los procedimientos selectivos para el acceso a la condición de personal funcionario.

39. Según el artículo 61 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, ¿cuál de los siguientes aspectos no ha de estar incluido obligatoriamente en las bases de la convocatoria de un proceso de selección?

- A) El sistema selectivo aplicable, con indicación del tipo de pruebas concretas, el programa de materias sobre las que versarán y, en su caso, la relación de los méritos, así como los criterios y las normas de valoración.
- B) La composición del órgano técnico de selección.
- C) La determinación, en su caso, de las características del curso selectivo o periodo de prácticas.
- D) La fecha, hora y lugar de realización del examen.

40. Según lo dispuesto en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, la adscripción de personal funcionario a puestos de trabajo en diferente unidad administrativa o localidad, con una solicitud previa fundamentada en motivos de salud, discapacidad o diversidad funcional o rehabilitación, no requerirá:

- A) Existencia de puestos vacantes que tengan asignadas unas retribuciones complementarias iguales o inferiores a las del puesto de procedencia.
- B) Cumplimiento por parte de la persona a adscribir de los requisitos establecidos para la provisión del puesto.
- C) Que la persona a adscribir tenga la condición de funcionario o funcionaria de carrera.
- D) Informe previo favorable del servicio médico oficial correspondiente al Régimen de Seguridad Social de la persona interesada.

41. Señale la respuesta correcta. Según el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana:

- A) El personal adscrito provisionalmente a un puesto cuya forma de provisión sea el concurso tendrá la obligación de participar en la próxima convocatoria de concurso para la provisión de puestos de trabajo del mismo cuerpo, escala o agrupación de puestos de trabajo y solicitará, al menos, el puesto que ocupa provisionalmente, que en todo caso deberá ser convocado.
- B) El personal funcionario titular de un puesto obtenido por el sistema de libre designación que hubiera cesado no podrá ser adscrito en comisión de servicios, en tanto no obtenga otro puesto por concurso.
- C) El personal funcionario que obtenga un puesto de trabajo por concurso no podrá desempeñar en comisión de servicios otro puesto de trabajo hasta que transcurran dos años de permanencia en el mismo, salvo que se dé alguno de los supuestos previstos en la Ley de la función pública valenciana.
- D) La adscripción provisional a puestos de trabajo cuya forma de provisión sea la de libre designación se realizará en todo caso a propuesta de la persona titular de la subsecretaría de la conselleria a la que esté adscrito el puesto de trabajo.

42. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, ¿en qué situación administrativa quedará el personal funcionario de carrera cuando ostente cargo electivo a nivel provincial, autonómico o estatal en las organizaciones sindicales más representativas?

- A) Servicio activo.
- B) Excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público.
- C) Servicio en otras administraciones públicas.
- D) Servicios especiales.

43. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con la regulación del demérito como sanción disciplinaria?

- A) No podrá imponerse para faltas leves.
- B) Podrá consistir en la suspensión del percibo de las retribuciones correspondientes a la carrera horizontal que tuviera reconocida.
- C) Tanto para faltas graves como muy graves, puede consistir en la prohibición de ocupar puestos de jefatura durante un determinado tiempo.
- D) Puede consistir en una penalización a efectos de la movilidad voluntaria.

44. Señale la respuesta correcta. Según lo dispuesto en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana:

- A) El personal empleado público que formule alertas o denuncias sobre prácticas corruptas o cualquier otro tipo de irregularidad sobre actuaciones de altos cargos o personal empleado público de la misma de que tenga conocimiento, tendrá derecho a un régimen de protección específico.
- B) Al personal funcionario procedente de otras administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas le será siempre de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social, en los mismos términos que al personal funcionario propio o de nuevo ingreso de la Administración de la Generalitat.
- C) El personal empleado público deberá actuar conforme a una serie de principios, relacionados en la ley, entre los que figuran expresamente: objetividad, ejemplaridad, austeridad, amabilidad, empatía, promoción del uso del valenciano.
- D) El personal empleado público, en el ejercicio de sus funciones o cargos públicos, tendrá siempre derecho a la asistencia, defensa jurídica y protección por parte de la administración en la que preste servicios en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional.

45. ¿Cuál de las actividades siguientes está exceptuada del régimen de incompatibilidades establecido por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas?

- A) El desempeño de cargo electivo como miembro de una corporación local o miembro de la asamblea de una comunidad autónoma.
- B) La actividad docente como profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
- C) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.
- D) El ejercicio de actividades privadas cuya cuantía no supere el 30 por 100 de la retribución básica del grupo al que pertenezca el empleado público.

46. ¿Cuál de las siguientes materias no está incluida entre las que deberán ser objeto de negociación colectiva según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana?

- A) Las que afecten a las retribuciones del personal funcionario, cuya regulación exija norma con rango de ley.
- B) El contenido de las ofertas de empleo público.
- C) Los planes de previsión social complementaria.
- D) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.

47. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, la Comunitat Valenciana tendrá la posibilidad de asumir competencias normativas sobre:

- A) Regulación del tipo de gravamen en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- B) Determinar en el Impuesto sobre el Patrimonio el mínimo exento.
- C) Establecer deducciones en la cuota íntegra en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por circunstancias personales y familiares.
- D) Reducciones sobre la base imponible por circunstancias de carácter económico en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

48. Según la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía no es un tributo cedido:

- A) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- B) El Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.
- C) El Impuesto sobre la Cerveza.
- D) El Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

49. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) En el ámbito de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, con carácter previo a la aprobación de disposiciones legales y reglamentarias la conselleria con competencias en materia de hacienda tendrá que emitir un informe, de carácter preceptivo y vinculante, respecto a su adecuación a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales.
- B) Los recursos de la Administración de la Generalitat y los de cada uno de sus organismos autónomos con presupuesto estimativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados.
- C) El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán las obligaciones que se correspondan con adquisiciones realizadas hasta el mes de enero del ejercicio siguiente.
- D) La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por el Consell y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario anual.

50. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, respecto a la programación y gestión presupuestaria:

- A) La Generalitat, en el ejercicio de sus competencias financieras, velará por el equilibrio territorial dentro de la Comunitat y por la realización interna del principio de suficiencia y cooperación.
- B) Los derechos y las obligaciones reconocidos se aplicarán a los presupuestos por su importe neto sin excepciones.
- C) Los créditos presupuestarios de la Administración de la Generalitat, de sus organismos autónomos y del resto de entidades integrantes del sector público de la Generalitat con presupuesto estimativo se destinarán, exclusivamente, a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Estabilidad presupuestaria para garantizar el principio de solidaridad.
- D) En el presupuesto de gastos de las entidades de derecho público integradas en el sector público administrativo los gastos de personal y de subvenciones nominativas tendrán carácter limitativo y vinculante, teniendo carácter estimativo la distribución del resto de créditos.

51. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Los presupuestos de la Generalitat determinarán la estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Generalitat y a los del Estado.
- B) La programación presupuestaria de la Generalitat se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
- C) Cualquier decisión que afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, adoptada en el ámbito del sector público de la Generalitat, valorará, con carácter previo, sus repercusiones y efectos, y se supeditará de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a los escenarios presupuestarios plurianuales.
- D) Los derechos y las obligaciones reconocidos se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro. Se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes.

52. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Los fondos destinados a anticipos de caja fija tendrán carácter de fondos presupuestarios.
- B) Los perceptores de los anticipos de caja fija serán responsables de la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta, debiendo justificar en el plazo de tres meses la aplicación de las cantidades recibidas, excepto las correspondientes a pagos por expropiaciones, que serán rendidas en el plazo de seis meses.
- C) Los ingresos obtenidos por reintegros de pagos realizados de manera indebida a cargo de créditos presupuestarios del ejercicio corriente, deberán originar la reposición de estos últimos.
- D) El reintegro de pagos indebidos o declarados inválidos no devengarán intereses de demora.

53. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 45 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

A) Las incorporaciones de crédito en el presupuesto de organismos autónomos u otras entidades que conforman el sector público administrativo podrán realizarse mediante baja en el Fondo de Contingencia.

B) Las incorporaciones de crédito en el presupuesto de organismos autónomos u otras entidades que conforman el sector público administrativo podrán realizarse con cargo al Fondo de Maniobra de los mismos.

C) Las incorporaciones que afecten a los presupuestos de la Administración de la Generalitat se financiarán, con cargo a remanente de tesorería, mediante baja en el Fondo de Maniobra o con baja en otros créditos de operaciones no financieras.

D) Las incorporaciones que afecten a los presupuestos de la Administración de la Generalitat se financiarán, con cargo a remanente de tesorería afectado, mediante baja en el Fondo de Contingencia o con baja en otros créditos de operaciones no financieras.

54. Señale la respuesta correcta. Según la vigente Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2025, es competencia de las consellerias la autorización de las modificaciones presupuestarias de:

A) Transferencias entre capítulos II y III del presupuesto de gastos de los diferentes programas adscritos a la conselleria de que fuesen titulares, salvo que implique la variación los importes previstos en los fondos finalistas.

B) Transferencias entre todos los capítulos de gasto corriente del presupuesto de gastos de los diferentes programas adscritos a la conselleria de que fuesen titulares, salvo que implique la variación los importes previstos en los fondos finalistas.

C) Transferencias entre todos los capítulos de gasto corriente del presupuesto de gastos del mismo programa presupuestario adscrito a la conselleria de que fuesen titulares, salvo que implique la variación de los importes previstos en los fondos finalistas.

D) Transferencias entre capítulos II y IV del presupuesto de gastos de los diferentes programas adscritos a la conselleria de que fuesen titulares, salvo que implique la variación de los importes previstos en los fondos finalistas.

55. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) La gestión del presupuesto de ingresos se realizará en fases sucesivas, siendo éstas el reconocimiento del derecho y el cobro.
- B) La extinción de los derechos de naturaleza pública de la hacienda de la Generalitat podrá producirse en especie.
- C) Propuesta de ingreso es el acto por el que el órgano gestor propone al órgano competente la operación encaminada a la efectiva extinción de los derechos previamente reconocidos.
- D) Corresponde a la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda la ordenación general de pagos en el ámbito de la administración de la Generalitat.

56. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 97 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos que den lugar a la realización de gastos.
- B) La fiscalización previa e intervención podrá sustituirse por el control inherente a la toma de razón en contabilidad en los actos de pago material correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos.
- C) La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos que den lugar a pagos derivados de la realización de gastos.
- D) La fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos de la tesorería podrá sustituirse por el control inherente a la toma de razón en contabilidad.

57. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Es un fin de la contabilidad del sector público de la Generalitat suministrar información para la determinación de los costes de los servicios públicos.
- B) En los casos de conflicto entre los principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales reflejen la situación equilibrada del presupuesto, el resultado presupuestario de la entidad y la precaución contable.
- C) Es un fin de la contabilidad del sector público de la Generalitat suministrar información económica y financiera útil para la toma de decisiones.
- D) En los casos de conflicto entre los principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la entidad.

58. Señale la respuesta correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE):

- A) La libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre las personas, sin distinción de su origen.
- B) La libre circulación de trabajadores implica el derecho de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo.
- C) Las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento se aplicarán, en lo que respecta al Estado miembro interesado, a las actividades que, en dicho Estado, estén relacionadas, aunque sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder público.
- D) La libre prestación de servicios en el marco de la Unión Europea no alcanza a las actividades artesanales.

59. Señale la respuesta correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE):

- A) Como parte de las garantías sobre el espacio de libertad y justicia, la Unión garantizará la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores.
- B) Las personas apátridas se asimilarán a los nacionales de Estados miembros.
- C) La ejecución de resoluciones judiciales, entre los Estados miembros, no forma parte del ámbito de cooperación judicial en materia civil.
- D) La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades asalariadas y su ejercicio.

60. Señale la respuesta correcta. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE):

- A) La adopción de un arancel aduanero común intracomunitario en las relaciones entre los estados miembros forma parte de la política de mercado interior único.
- B) La reducción de la productividad agraria forma parte de la política agraria común, como parte asociada al objetivo de incremento de la producción de las industrias tecnológicas.
- C) La organización común de los mercados agrícolas puede comprender la regulación de precios o subvenciones a la producción.
- D) Las organizaciones nacionales de mercado no podrán ser sustituidas por el establecimiento de una organización común.